

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 514/2531

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลซีคอมเมอร์เชียล
กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอลซีคอมเมอร์เชียล
ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายวันชัย เศรษฐศิริมงคล ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 150, มาตรา 175

ความว่า จำเลยทั้งสองได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยทั้งสองไม่ประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงท้ายคำร้องว่าไม่คัดค้าน (อันดับ 77)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 2,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระให้โจทก์ครบถ้วน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเบี้ยปรับให้แก่
โจทก์เป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่า
จะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 66)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 77)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ไม่คัดค้าน จึงอนุญาตให้จำเลยทั้งสองถอนฎีกาได้ คืบค่า
ขึ้นศาลให้สามในสี่ แต่ให้เหลือไว้ไม่น้อยกว่า 200 บาท จำหน่ายคดีจากสารบบความ
ของศาลฎีกา

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ไม่คัดค้าน จึงอนุญาตให้จำเลยทั้งสองถอนฎีกาได้ คืบค่า
ขึ้นศาลให้สามในสี่ แต่ให้เหลือไว้ไม่น้อยกว่า 200 บาท จำหน่ายคดีจากสารบบความ
ของศาลฎีกา

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ